

준 비 서 면

사 건 2026가단41037 대여금
원 고 유한회사 지앤케이파트너스
피 고 주식회사 네오비플

피고 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

다 음

1. 원고의 주장

원고는 소외 주식회사 대한상인(이하 ‘대한상인’)의 원고에 대한 채무를 피고가 변제할 의무가 있다고 주장하며, 그 근거로 ‘2중 법인격 부인론’ 및 ‘상호속용 영업양수인 책임’을 주장하고 있습니다. 그러나 피고는 대한상인이나 소외 주식회사 생큐소프트(이하 ‘생큐소프트’)와 인적·물적 동일성이 전혀 없는 독립된 별개의 법인이며, 특히 중간 단계로 지목된 생큐소프트 자체가 원고에 대하여 어떠한 채무도 부담하고 있지 않으므로 원고의 청구는 부당합니다.

2. 기초 사실관계 및 당사자의 지위

가. 피고 법인의 설립 및 독자적 사업 영위

피고 주식회사 네오비플(이하 '피고')은 2025. 1. 13. 4인의 공동 창업으로 설립된 법인으로서, 설립 이후 현재까지 주주 구성에 전혀 변동이 없습니다(을 제1, 8호증). 피고는 B2B 온라인 유통 플랫폼('네오마켓') 운영 및 무인 점포 구축 서비스를 주된 사업 목적으로 하고 있으며, 이를 위해 VEEA, Metsakuur, Solum, CITECH 등 다수의 IT 솔루션 업체와 파트너십을 맺고 독자적인 사업을 영위해 왔습니다(을 제7, 9호증). 특히 2025년에는 오프라인 상품 납품을 통해 약 4,600만 원의 자체 매출을 올리기도 하였습니다(을 제2, 3호증).

나. 생큐마트몰 시스템 운영 계약의 체결 경위

원고가 문제 삼고 있는 '생큐마트몰'(www.생큐마트.com)은 한국수퍼체인유통사업협동조합(이하 'KVC')이 2014년부터 소유하고 운영해 온 공동구매 사업 목적의 폐쇄몰입니다(을 제5, 6호증). 당초 주식회사 생큐소프트(이하 '생큐소프트')가 KVC와 계약을 맺고 해당 시스템을 운영해 왔으나 2025. 12. 해당 계약이 종료되었습니다. 이에 KVC의 제안으로 피고가 내부 검토를 거쳐 2026. 1. 27. KVC와 새롭게 '상품 주문 시스템 운영 계약'을 체결한 것입니다(을 제4호증). 위 계약 제1조 및 제2조에 명시된 바와 같이, 생큐마트몰의 실질적인 사업 주체는 KVC이며 피고는 KVC의 위탁을 받아 시스템 개발 및 유지 보수 등 IT 운영 업무만을 대행하는 지위에 불과합니다.

3. 원고의 주위적 청구(법인격부인론)에 대한 반박

가. 법리적 요건

기존 회사의 채무를 면탈할 목적으로 신설 회사를 설립하였다고 보아 법인격 부인론을 적용하기 위해서는, 신설 회사의 설립 시점, 기존 회사에서 신

설 회사로 유용된 자산의 유무, 인적·물적 구성의 동일성 등을 엄격히 종합적으로 판단해야 합니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2011다103984 판결 등 참조).

나. 법인격 부인과 관련하여

원고는 대한상인의 채무 면탈을 위해 생큐소프트가 설립되었고, 다시 생큐소프트의 채무 면탈을 위해 피고(주식회사 네오비플)가 설립되었다며 이른바 ‘2중 법인격 부인’을 주장하고 있으나, 이는 법리적으로나 사실관계로나 전혀 타당하지 않습니다.

1) 피고와 대한상인/생큐소프트 간의 인적·물적 동일성 부존재

원고는 피고 회사가 최병선의 지배하에 있는 위장 회사라고 주장하나, 피고 회사의 대표이사 조진호는 IT 개발 및 플랫폼 비즈니스 분야에서 20년 이상 종사해 온 독립적인 IT 전문가입니다. 피고는 네오마켓이라는 독자적인 온라인 커머스 플랫폼을 구축하고 운영하기 위해 설립된 정상적인 기업이며, 생큐소프트의 경영진(양동균, 조은미 등)이나 대한상인의 경영진(최병선 등)과는 인적인 교집합이나 지배 종속 관계가 전혀 없습니다.

2) 채무 면탈 목적의 부존재 및 정당한 사업 영위

피고는 자체적인 e커머스 플랫폼(네오마켓)을 런칭하고 KVC, 올리브 헬스케어, 메타스쿠어 등 다양한 업체들과 제휴를 맺으며 정상적인 영업 활동을 하고 있습니다. 생큐소프트가 피고의 네오마켓에 미니샵을 등록한 것은 단순한 입점 내지 제휴 관계에 불과할 뿐, 원고의 주장처럼 피고가 생큐소프트의 자산이나 영업을 대가 없이 양수하여 채무를 면탈하고자 한 것이 아닙니다. 따라서 법인격 남용의 요건인 '채무 면탈 목적'과 '실질적 동일성'이 전혀 충족되지 않습니다.

다. 주식회사 생큐소프트의 원고에 대한 채무와 관련하여

원고의 청구가 성립하기 위한 대전제는 중간 법인인 생큐소프트가 원고에게 채무를 부담하고 있어야 한다는 것입니다. 그러나 생큐소프트는 원고에게 아무런 채무가 존재하지 않습니다.

1) 원고와 생큐소프트 간 직접적인 채권채무 관계 부존재

원고가 제출한 금전소비대차계약서(갑 제5호증의 2) 및 지급명령정본(갑 제6호증)에 따르면, 해당 대여금 채무의 주채무자는 '대한상인'이고 연대보증인은 '최병선' 개인입니다. 생큐소프트는 위 금전소비대차계약의 당사자가 아니며 원고로부터 금원을 차용한 사실도 없고 이를 보증한 사실도 없습니다.

2) 생큐소프트에 대한 법인격 부인 역시 미성립

원고는 생큐소프트가 대한상인의 채무를 면탈하기 위해 설립되었다고 주장하며 별소(2025가단112656)를 제기한 것으로 보이나, 생큐소프트는 대한상인과는 별도로 설립된 법인이며 독립된 회계와 경영을 영위하였습니다. 설령 대한상인이 파산에 이르렀다 하더라도, 원칙적으로 별개 법인인 생큐소프트가 대한상인의 채무를 포괄적으로 승계하거나 책임질 법적 의무는 없습니다.

라. 소결

따라서 생큐소프트 자체가 원고에 대한 채무자가 아님이 명백하므로 피고에게 그 채무 변제를 구하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없습니다. 채무가 없는 생큐소프트의 법인격을 다시 한 번 부인하여 피고에게 책임을 묻는다는 원고의 논리는 도저히 성립할 수 없습니다.

4. 원고의 예비적 청구(상호속용 영업양수인 책임)에 대한 반박

가. 영업양수도 사실의 부존재

피고는 생큐소프트와 영업양수도 계약을 체결한 사실이 일절 없습니다. 피고가 생큐마트몰 시스템 운영을 맡게 된 것은, 생큐마트몰의 모든 사업권과 권한을 보유한 한국수퍼체인유통사업협동조합(이하 'KVC')과 2026. 1. 27. 독자적으로 '상품 주문 시스템 운영 계약'을 체결하였기 때문입니다. 피고는 해당 계약에 따라 IT 시스템의 개발, 운영 관리, 유지 보수 등의 용역만을 대행하는 지위에 불과합니다.

나. 상호속용 요건의 흠결 및 KVC의 통제

생큐마트몰의 도메인(www.생큐마트.com 등)과 "Thank Q mart(생큐마트)"라는 브랜드의 소유권은 2014년부터 사업을 주도한 KVC에 귀속되어 있습니다. 현재 생큐마트몰에 종전의 도메인, 연락처, 로고 등이 유지되고 있는 것은 사업의 연속성을 꾀하고자 하는 사업 주체 KVC의 요청에 따른 것입니다. 따라서 피고가 임의로 양도인의 상호를 계속 사용하는 '상호속용' 상태라고 볼 수 없습니다.

다. 채권의 성격 불명확

상법 제42조 제1항은 '양도인의 영업으로 인한 채권'에 한하여 적용됩니다. 그러나 원고가 주장하는 대여금 채권은 최병선 개인(또는 대한상인)에 대한 대여금으로 보일 뿐 이것이 생큐소프트의 영업활동으로 인하여 발생한 채권이 아니라 할 것입니다.

5. 결론

위에서 살펴본 바와 같이, 피고는 원고 주장과 달리 채무를 면탈할 목적으로 설립된 회사가 아니므로 2중 법인격 부인론이 적용될 수 없습니다. 또한

원고의 채무자는 파산한 대한상인 및 최병선일 뿐, 생큐소프트나 피고는 원고에게 아무런 채무가 없습니다. 따라서 원고의 청구를 전부 기각하여 주시기 바랍니다.

2026. 7. .

피고 소송대리인
법무법인 대담
변호사 황 용 현

서울중앙지방법원 민사85단독 귀중